PATTO PARASOCIALE

Serrafonte Idrotecnica S.p.A.

TRA

Ravaldi Partecipazioni S.r.l., con sede legale in Cremona, via Antonio Stradivari 11, capitale sociale di euro 500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona 01635020199, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ing. Cesare Ravaldi, nato a Cremona il 9 settembre 1949, C.F. RVLCSR49P09D150L, a ciò autorizzato (di seguito «Ravaldi Partecipazioni»)

E

l'ing. Ludovico Trabaldi, nato a Mantova il 3 febbraio 1958, residente in Cremona, via Cadore 7, C.F. TRBLVC58B03E897B (di seguito l'«Ing. Trabaldi»)

(di seguito, individualmente, una «Parte» e, congiuntamente, le «Parti»)

Premesso che:

(A) Serrafonte Idrotecnica S.p.A., con sede legale in Cremona, capitale sociale di euro 4.200.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona 01217600194 (la «Società»), ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti per il trattamento delle acque industriali e civili;

(B) il capitale sociale della Società è diviso in n. 4.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, delle quali n. 3.108.000, pari al 74% (settantaquattro per cento) del capitale sociale, sono di titolarità di Ravaldi Partecipazioni e n. 1.092.000, pari al 26% (ventisei per cento) del capitale sociale, sono di titolarità dell'Ing. Trabaldi;

(C) l'Ing. Trabaldi è socio della Società dal 1994 e ricopre in seno alla medesima l'incarico di direttore tecnico;

(D) le Parti intendono disciplinare i propri rapporti in qualità di soci della Società, con particolare riguardo alla composizione dell'organo amministrativo e all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale (il «Patto»).

2. Definizioni

2.1 I termini contraddistinti dall'iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato: «Assemblea», l'assemblea dei soci della Società; «Consiglio di Amministrazione», il consiglio di amministrazione della Società; «Data di Sottoscrizione», la data di sottoscrizione del Patto; «Statuto», lo statuto della Società di volta in volta vigente.

2.2 Le espressioni «si impegna a far sì che», «farà sì che» ed equivalenti comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile.

3. Impegni generali

3.1 Le Parti si impegnano a uniformare i propri comportamenti alle disposizioni del Patto e a esercitare il diritto di voto in Assemblea in conformità a quanto qui convenuto.

3.2 Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché i componenti del Consiglio di Amministrazione da esse rispettivamente designati agiscano nel rispetto del Patto, nei limiti consentiti dalla legge.

4. Consiglio di Amministrazione

4.1 Le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto di 5 (cinque) membri, dei quali 4 (quattro) designati da Ravaldi Partecipazioni e 1 (uno) designato dall'Ing. Trabaldi.

4.2 In qualunque caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del consigliere designato dall'Ing. Trabaldi, le Parti si impegnano a far sì che il sostituto sia nominato su designazione del medesimo Ing. Trabaldi.

4.3 Il diritto di designazione previsto dal presente articolo spetta all'Ing. Trabaldi per tutta la durata del Patto e finché egli sia titolare di una partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

5. Deliberazioni assembleari

5.1 Ravaldi Partecipazioni si impegna a non esprimere voto favorevole in Assemblea sulle deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni dello Statuto, gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, la fusione e la scissione della Società, senza il preventivo consenso scritto dell'Ing. Trabaldi.

5.2 Il consenso di cui al punto 5.1 deve essere prestato per iscritto. Il silenzio dell'Ing. Trabaldi non equivale a consenso.

6. Riservatezza

6.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati il contenuto del Patto e le informazioni relative alla Società acquisite in esecuzione dello stesso, salvo quanto necessario per adempiere a obblighi di legge o a ordini dell'autorità.

7. Durata

7.1 Il Patto ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla Data di Sottoscrizione. Alla scadenza il Patto si rinnova tacitamente per un uguale periodo, salvo disdetta comunicata da una Parte all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

7.2 Il Patto cessa di produrre effetti nei confronti della Parte che cessi di essere socia della Società.

8. Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni previste dal Patto sono effettuate per iscritto e inviate, a pena di inefficacia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata ai domicili contrattuali indicati in epigrafe.

9. Legge applicabile e foro competente

9.1 Il Patto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2 Per ogni controversia derivante dal Patto o a esso connessa è esclusivamente competente il Foro di Cremona.

Cremona, 14 aprile 2023

Ravaldi Partecipazioni S.r.l.

_____

ing. Cesare Ravaldi

ing. Ludovico Trabaldi

_____